

CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la Sra Sara Rey D.N.I. Nº 21.758.450, soltera de profesión arquitecta con domicilio en calle Rioja 390 de la ciudad de Godoy Cruz por una parte, que en adelante se denominará el **Locador** y el Sr. SEBASTIAN PAZO D.N.I Nº 25778123, casado, de profesión ingeniero, con domicilio en la vivienda locada, España 1840 de ciudad Capital Mendoza, por la otra parte, que en adelante se denominará el **Locatario**, de común acuerdo se ha convenido celebrar el presente contrato de locación que se regirá por los siguientes clausulas:

1º OBJETO: El Locador entrega un inmueble en locación al Locatario, ubicado en calle España 1840 Capital, Mendoza, quien declara haber visitado el mismo y conocer el estado general en que se encuentra, como también el funcionamiento de los artefactos y servicios, aceptándolo en este acto en las condiciones que se encuentra a su entera conformidad.

RECIBE: UN DEPARTAMENTO. Consta de living comedor, cocina: mesada de granito natural, dos baños, tres dormitorios: con placares de madera en perfecto estado, lavadero, espacio de cochera

Artefactos: cocina marca Eskabe EuroCuccina, Calefón marca ORBIS. Todos estos elementos los recibe el Locatario en buen estado general y funcionando.

2º ESTADO GENERAL: Muy Bueno

3º DESTINO: El Locatario destinará el inmueble única y exclusivamente para vivienda familiar, estándole prohibido cambiar el destino mencionado, salvo que exista el consentimiento por escrito del Locador.

4º VIGENCIA: El plazo de esta Locación se fija de común acuerdo por el término de TRES AÑOS seguidos y consecutivos, a partir del 1 DE ENERO DE 2018 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, sin necesidad de notificación o requerimiento alguno.

5º CANON: Queda convenido libre y voluntariamente entre las partes, que el Locatario abonará la suma de doce mil pesos

6º PAGOS: El importe mensual del alquiler, deberá abonarse por mes adelantado del día PRIMERO al día DIEZ de cada mes, sin necesidad de requerimiento de ninguna naturaleza. Vencido este plazo y no habiendo abonado el alquiler correspondiente, incurrirá automáticamente en mora. Los pagos deberán efectuarse en donde el Locador lo indique.

7º MORA EN EL PAGO: En el caso de mora en el pago de las obligaciones que por este contrato le correspondan afrontar al Locatario, este abonará un interés punitivo del 0,50 % diario calculados sobre la totalidad de los montos adeudados, el que regirá desde el 1º día del mes en que incurrió en mora y hasta la fecha de su efectivo pago.

8º IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS: El Impuesto Inmobiliario estará a cargo del LOCADOR, y a cargo del LOCATARIO las Tasas y Servicios Municipales, el consumo de Luz, Gas, Agua, Cloacas (si correspondiese) y excedentes o accesorios de todos estos gastos correspondientes a los servicios que en la propiedad locada se encuentran instalados o se instalen en el futuro. **13º PROHIBICIONES DEL LOCATARIO:** El locatario se compromete y obliga terminantemente a: A) No ceder, vender, ni transferir total o parcialmente el presente contrato o el bien locado, ya sea a título oneroso o gratuito; esta locación asume el carácter de personal e intransferible. Queda prohibida cualquier forma de sublocación total o parcial, transitoria o permanente, onerosa o gratuita, etc. No podrá agregar otras personas o cosas al inmueble locado y/o contrato. B) No efectuar en el inmueble modificaciones, mejoras o instalaciones de ninguna especie, sin el consentimiento previo y por escrito del Locador. En caso de ser aprobadas, quedaran en la propiedad a beneficio del Locador, sin cargo alguno. Si las realizara sin consentimiento, el Locador podrá optar entre hacer restituir las cosas a su estado anterior a cargo del Locatario o dejarlas a su beneficio sin obligación de reembolsar, y sin que ello pueda ser invocado por el Locatario para compensar con alquileres o para continuar con la tenencia del inmueble. C) No tener en el inmueble animales de ningún tipo. D) No almacenar combustibles, materiales inflamables, ácidos, explosivos, y en general a no tener en la propiedad elementos que pudieran afectar la seguridad de la propiedad, de las personas, objetos o instalaciones. E) No realizar actos que contraríen las normas municipales o legales vigentes, siendo responsable de cualquier multa o sanción que se aplicare por dichas transgresiones. El incumplimiento por parte del Locatario a cualquiera de las prohibiciones mencionadas en el presente artículo, faculta al Locador para ejercer todos los derechos y acciones que la ley o éste contrato le confieren, particularmente al cobro de una multa pactada equivalente a dos meses de alquiler vigentes al momento de producirse el incumplimiento, con reserva de accionar por daños y perjuicios a causa del incumplimiento contractual.

9° ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE: El locatario recibe en este acto el inmueble en buen estado de aseo y conservación, comprometiéndose a mantenerlo y devolverlo en las mismas condiciones que lo recibió, tomando a su cargo las reparaciones por roturas y desperfectos provocados en la propiedad, sus instalaciones, artefactos, muebles y accesorios. También se obliga a efectuar periódicamente la limpieza de patios, terrazas, pasillos, techos y desagües pluviales, con el fin de mantenerlos limpios y libres de hojas o cualquier otro elemento que pueda entorpecer las canaletas de desagüe. Deberá mantener en buen estado de funcionamiento todos los artefactos y servicios. Por las erogaciones que efectúe el Locatario motivadas en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, no corresponderá ningún tipo de indemnización o reembolso.

10° REPARACIONES: Será a cargo del Locatario, la reparación de los daños provocados en el bien locado, accesorios o servicios, causados por él, sus dependientes, ocupante o cualquier persona que penetre al inmueble por razones comerciales, profesionales o de cualquier naturaleza, con o sin autorización del mismo. El Locatario se compromete y se obliga a efectuar las reparaciones dentro de los 30 días de producidos dichos daños. En caso que no las efectúe, el Locador queda facultado para efectuar por cuenta y cargo del Locatario las reparaciones que considere necesarias como consecuencia de tales daños.

11° INSPECCIONES: El Locador o sus representantes podrán visitar el inmueble en días hábiles y en horario diurno, previa confirmación de la visita con el Locatario para constatar el cuidado que en general se le prodiga al mismo. El Locatario les permitirá el libre acceso a la propiedad para inspeccionar y ejecutar todo trabajo que sea necesario para su conservación, reparación o mejora.

12° INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento por parte del Locatario a cualquiera de las obligaciones contraídas mediante el presente contrato, y en especial la falta de pago de dos meses de alquiler en la fecha y lugar establecido, hará incurrir en mora al Locatario, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial; quedando facultado el Locador para ejercer todos los derechos y acciones que la ley o este contrato confieren,

13° CODEUDORES SOLIDARIOS: en garantía de todas las obligaciones del presente contrato lo hace el Sr. Mario Ruiz DNI 21.923.892, con domicilio especial para notificaciones en calle Salta 954 de Dorrego, Guaymallén Mendoza, firma la presente en prueba de conformidad constituyéndose en fiador solidario liso y llano y principal pagador de todas las obligaciones contraídas por el locatario mediante este contrato y aun vencido el mismo,. Para el caso de incumplimiento el locatario y el garante se harán cargo de todos los gastos que demande la desafectación y levantamiento de gravámenes, siendo causal de rescisión de la presente El incumplimiento del locatario de cualquiera de las obligaciones contraídas, hace que la mora se produzca de pleno derecho, con respecto al garante si necesidad de interpelación previa.

14° DOMICILIOS a todos los efectos legales que se deriven del presente contrato las partes fijan domicilio, en los que serán válidas todas las notificaciones y diligencias que se practiquen, aunque los interesados no se encuentren o no vivan allí, salvo que notifiquen el cambio de domicilio en forma fehaciente a todos los demás interesados. En los domicilio arriba denunciados.

15° FUERO JUDICIAL: Para cualquier juicio resultante de este contrato, todas las partes eligen y aceptan únicamente a la justicia ordinaria de la capital de Mendoza, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción y en especial al Fuero Federal. El locatario renuncia desde ahora al derecho de recusar sin causa al magistrado.

En prueba de conformidad a todo lo expuesto en el presente contrato se firma el mismo en dos copias, todas de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de MENDOZA a los 15 días del mes de Diciembre del año 2.015.

